

1502139-25.2021.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... de origem não esclarecida, produto do tráfico de drogas.

Indagado informalmente pelos policiais militares, o réu admitiu a prática do tráfico de drogas e alegou que o fazia para obter dinheiro para a locação de imóvel para a moradia de sua namorada e filho de tenra idade.

Na fase policial, meses após ter se evadido do distrito policial quando de sua prisão em flagrante, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502139-25.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502139-25.2021.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Julia Anderson Silverio Menoni

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

JULIANDERSON SILVERIO MENONI, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de maio de 2021, por volta de 10h, na Rua Mendes de Moraes, nº 1.200, Vila Comercial, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, tinha consigo, para fornecimento a terceiros, cerca de 2,05g (dois gramas e cinco centigramas), desacompanhados de embalagem, de uma substância sólida petrificada e de cor amarelada, que se constatou, em laudo de exame químico-toxicológico (fls. 116/118), tratar-se da droga conhecida como crack, subproduto da cocaína, substância capaz de causar dependência e cujo princípio ativo, o Benzoilmetilecgonina, está relacionado em lista anexa da Portaria nº 344/98-SVS/Ministério da Saúde, como droga de produção, cultivo, transporte, depósito, guarda, comercialização e fornecimento proibidos no território nacional. Segundo narra o Promotor de Justiça, durante patrulhamento de rotina pela Rua Mendes de Moraes, Vila Comercial, nas proximidades da linha férrea, local

frequentado por traficantes e usuários de drogas, policiais militares avistaram o acusado conversando com o adolescente Arthur Oliveira Silva, os quais, ao notarem a aproximação da viatura, separaram-se e deixaram o local, ocasião em que foi possível notar o denunciado dispensando o material que tinha em mãos.

Diante de fundadas suspeitas de que o acusado praticava o tráfico de drogas no local, os policiais desembarcaram da viatura, localizaram e apreenderam uma porção de crack, com peso aproximado de 2,05g (dois gramas e cinco centigramas), sem embalagem, que havia sido dispensada instantes antes por aquele.

Em seguida, os policiais perseguiram o denunciado e conseguiram detê-lo, ocasião em que o submeteram à revista e, em seu poder, localizaram a quantia de R\$ 853,00 (oitocentos e cinquenta e três reais), em cédulas variadas, de origem não esclarecida, produto do tráfico de drogas.

Indagado informalmente pelos policiais militares, o réu admitiu a prática do tráfico de drogas e alegou que o fazia para obter dinheiro para a locação de imóvel para a moradia de sua namorada e filho de tenra idade.

Na fase policial, meses após ter se evadido do distrito policial quando de sua prisão em flagrante, Julianderson foi interrogado e negou a conduta (fl. 149).

A porção de droga e o dinheiro obtido com o comércio ilícito, assim como o aparelho de telefone celular do acusado foram apreendidos em auto próprio (fls. 35/36).

Argumenta o Promotor de Justiça que as circunstâncias da prisão e da fuga do denunciado; a admissão informal aos policiais militares de que ele comercializava drogas; a apreensão de grande quantia, em cédulas variadas; o fato de ele ter tornado a praticar idêntico crime após obter livramento condicional, no curso da execução penal; e de também ter sido condenado por outro crime de tráfico de drogas, em data próxima ao fato objeto deste inquérito e em comarca próxima, dentre outras circunstâncias, levam à conclusão de que a droga era destinada ao fornecimento a terceiros.

Deferiu-se o pedido de realização de perícia no aparelho celular apreendido (fls. 144).

A denúncia (fls. 179/183) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/175) e foi recebida em 28 de setembro de 2021 (fls. 185/186), ocasião em que foi arquivado o inquérito policial relativo ao crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente. Na mesma oportunidade, autorizou-se a destruição da droga apreendida.

Citado (fls. 198), o réu, assistido por Defensora nomeada (fls. 216/217), apresentou resposta escrita à acusação (fls. 230/234), pleiteando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, o que foi indeferido (fls. 240/242).

Reexaminada a presença dos requisitos legais (art. 316, parágrafo único, CPP), manteve-se a prisão preventiva do acusado (fls. 224/225).

Afastada a preliminar arguida, e inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 240/242).

Durante a instrução processual (fls. 262/263, 271/272 e 296/297), foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado, sendo os depoimentos registrados por gravação audiovisual.

Em audiência (fls. 271/272), substituiu-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura (fls. 273/275).

O acusado impetrou Habeas Corpus, pleiteando a liberdade provisória (fls. 280/281), restando, entretanto, prejudicado, pois, anteriormente (fls. 271/272), já havia sido revogada a prisão preventiva.

Nos debates orais, também captados por gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 296/297).

Nas alegações finais, por memoriais escritos (fls. 299/306), a Defensora requereu a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11,343/06 e a imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial aberto.

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 04/10), do auto de exibição e apreensão (fls. 35/36), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 116/118), das fotografias (fls. 56/58) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 116/118) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida, que contém cocaína em sua composição. Não há dúvidas de que a drogas estavam, anteriormente ao arremesso ao solo, sob a posse do acusado, conforme declarações das testemunhas, policiais militares, ouvidas sob o contraditório (fls. 262/263 e 296/297).

A testemunha Matheus Martin Rodrigues (fls. 262/263), policial militar, informou que, no dia do fato, estava, juntamente com seu colega de ofício, em patrulhamento de rotina, quando avistaram dois indivíduos, os quais, ao notarem que seriam abordados, evadiram-se. O acusado, que era deles, dispensou algo na fuga. A testemunha foi ao encalço do outro indivíduo, posteriormente identificado como Arthur, enquanto o outro policial perseguiu o réu. Abordados, com Arthur, foram encontrados maconha e dinheiro, ao passo que o acusado tinha consigo bastante dinheiro e uma pedra bruta de crack. Indagados no local, ambos confessaram a traficância. Por fim, na Delegacia de Polícia, durante a elaboração do auto de prisão em flagrante, o denunciado conseguiu evadir-se do local.

A testemunha André Luiz Virgulino (fls. 296/297), policial militar, declarou que, na data do fato, em patrulhamento de rotina, juntamente com seu colega de ofício, avistaram o acusado e outro indivíduo. Os dois, ao notarem a presença da guarnição policial, fugiram, sendo, posteriormente, abordados. Com o denunciado, em busca pessoal, foram encontrados dinheiro e uma pedra de crack, sem embalagem. Ressaltou que, na fuga, o acusado dispensou alguns objetos, porém, não foram encontrados. Indagado, Julianderson, inicialmente, negou a comercialização de droga, mas, em seguida, afirmou que estava no local para receber dinheiro relativo a vendas de entorpecentes realizadas anteriormente.

Não há motivo para afastar a credibilidade dos relatos das testemunhas.

Lembre-se que a condição funcional das testemunhas, como policiais militares, não diminui o valor de suas declarações se não houver indícios de que tenham mentido.

Neste sentido:

(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 739749/RS; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 19.05.2016).

(...) carece de lógica investir alguém no exercício de função pública e, depois, negar credibilidade, antecipadamente, ao relato que venha a prestar de sua atividade oficial. O depoimento policial só se torna suspeito de parcialidade, se resultar demonstrado algum interesse particular seu na investigação ou desvio de conduta, na espécie inócua (...). (TJSP; Apelação nº 1367.071/2; 14ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador René Ricupero; proferida em 30/09/2003).

No caso, não existe evidência alguma de que os policiais militares tenham mentido, tampouco de que possuíssem motivos para tanto.

Por outro lado, o acusado, ao ser interrogado (fls. 296/297), negou o fato. Afirmou que, levando consigo R\$ 900,00 (novecentos reais), pertencentes à sua convivente, foi até as imediações do local do fato, a fim de pagar o aluguel de um imóvel que estava locando, no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Entretanto, como não achou a locadora, dirigiu-se à linha férrea, com o objetivo de comprar drogas para seu consumo. Ao chegar, notou que a Cavalaria da Polícia Militar estava ali, abordando diversas pessoas, e, por isso, saiu andando, mas foi posteriormente abordado. Em revista, os policiais encontraram consigo apenas dinheiro. Negou ter corrido no momento da abordagem, bem como a posse de drogas, pois não chegara a adquiri-las. Salientou que, ao chegar à Delegacia de Polícia e ser cientificado que estava sendo preso pelo crime de tráfico de drogas, fugiu, pois ficou com medo de

retornar à prisão, onde tinha dívidas com traficantes.

Em que pese a narrativa divergente do acusado, ela não é apta a desacreditar os testemunhos dos policiais.

A versão apresentada pelo réu não merece credibilidade.

Embora tenha alegado, inicialmente, que tinha, sob sua posse, R\$ 900,00 (novecentos reais), foram encontrados apenas R\$ 853,00 (oitocentos e cinquenta e três reais) e, a diferença, no valor de R\$ 47,00 (quarenta e sete reais) não foi explicada.

Também não trouxe, aos autos, documentos ou outros elementos de prova que corroborassem a informação sobre a origem lícita do dinheiro encontrado consigo. Ressalte-se que esse montante estava dividido em diversas cédulas com valores variados.

Ademais, o acusado mantinha, em seu aparelho celular, trocas de mensagens típicas do comércio ilícito de drogas.

No laudo pericial de fls. 151/165, realizado no aparelho celular apreendido com Julianderson, há mensagens trocadas entre ele, via aplicativo GBWhatsApp, com uma pessoa identificada pelo número +551899698-6073, na qual esta solicita ao réu o número telefônico de um indivíduo identificado como Twist, que, aparentemente, possui drogas para vender.

+551899698-6073: O irmão, a parada é o seguinte, eu tô com quatro pernas pra pegar aquela dele lá para tramar aí, para mim fazer um giro, que eu tô necessitando o cuzão, também vou mudar daqui. Tô precisando do dinheiro urgente irmão, vou ter que sair dessa casa aqui mano, o bafio no corte que teve aqui, não dá para ficar aqui desse jeito. Pagamo tudo a caminhada, vieram e cortaram nossa luz, o bafio tá sério o cuzão, entendeu?

Eu vou ver se eu pego com ele lá umas quinze mano, umas quinze grama com ele. Que eu tô com um quatro perna, então tô precisando falar com ele, entendeu?

O mano, manda aí o número aí do irmão lá

Embora a quantidade de crack seja pequena, 2,05g (dois gramas e cinco centigramas), a posse de dinheiro, de origem lícita não comprovada, os envolvimento e a condenação pretérita do acusado por tráfico de drogas, e o local da prisão, conhecido ponto de comércio de entorpecentes, demonstram que Julianderson tinha consigo e guardava drogas destinadas ao tráfico.

Irrelevante que não portasse lâmina ou instrumento para o corte, pois o fracionamento da droga usualmente se dá manualmente, no modo comumente designado por traficantes e usuários como quebra na unha.

Ao trazer consigo e guardar substância entorpecente destinada ao fornecimento a terceiros, o acusado praticou ações abstratamente previstas no caput do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Demonstrado o tráfico, fica logicamente afastado o pedido de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Não é caso de aplicação do privilégio previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois, o denunciado é reincidente específico.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é reincidente, circunstância essa a ser sopesada na segunda fase da dosimetria.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, nota-se que o acusado é reincidente, por

força das condenações nos processos nº 0000032-75.2018.8.26.0583 (fls. 199) e 0006412-63.2017.8.26.0482 (fls. 202). Exaspera-se, então, a sanção em 1/6 (um sexto), passando-a para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Considerando a reincidência e o quantum da sanção aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, § 2º, CP). A reincidência específica e o total da pena aplicada impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) e a concessão do sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar JULIANDERSON SILVERIO MENONI, nascido aos 12/07/1995, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Rosa Amélia Silvério e Márcio Menoni, inscrito no Registro Geral nº 46.004.397 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 103 e 111) provém da venda de drogas. Sendo assim, declaro seu perdimento em favor da União (art. 63, Lei nº 11.343/06).

As circunstâncias do fato também indicam que o aparelho celular (fls. 35/36) foi utilizado na prática do crime. Por se tratar de bem inservível à União, autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a imediata destruição das drogas que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensora nomeada pelo convênio DPE/Unoeste (fls. 216/217).

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão, guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA